Karar Sayısı : 2017/10498

8/3/2017 tarihli ve 6963 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/5/2017 tarihli ve 12336459 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

V. EROĞLU
Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

R. AKDAĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
ÇEVRE, DOĞA, SU VE ORMANCILIK ALANINDA
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olup,

Türkiye ve Hırvatistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve çevreyi, doğayı, suyu ve ormanları korumak amacıyla işbirliğini geliştirmek yolundaki isteklerini ifade ederek,

Bugünkü ve gelecek kuşakların sağlığı ve refahı açısından, çevrenin korunması ve iyileştirilmesinde, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemini kabul ederek,

Çevrenin korunması açısından iki Tarafın da bölgesel ve küresel yükümlülüklerini yerine getirmek için ikili işbirliğini geliştirmenin önemini kaydederek,

Çevrenin, doğal kaynakların ve orman alanlarının korunmasının eğitimsel, bilimsel, teknik ve teknolojik açılardan yakın işbirliği gerektirdiğinin bilincinde olarak,

Avrupa Birliği'ne üye olma isteklerini ve bu kapsamda Avrupa Birliği çevre müktesebatını kendi yasaları içerisine dahil etme niyetlerini vurgulayarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1

Çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin, doğanın, suyun ve ormanların korunması amacıyla, Taraflar, eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esasına dayanarak, bilgi, deneyim ve teknoloji transferiyle ilgili özel programlar ve projeler aracılığıyla işbirliği yapacaklardır.

Madde 2

Çevre ve Ormancılık alanındaki öncelikli işbirliği alanları:

- Doğa koruma, korunan alanların yönetimi ve planlanması ve biyosfer rezervleri;
- Ulusal mevzuatın Avrupa Birliği Çevre müktesebatıyla uyumlaştırılması;
- Çevresel etki değerlendirmesi (özellikle altyapı ve endüstri projelerinde) ve stratejik çevresel değerlendirme;
- Çevre kirliliğini önleme ve kontrol;
- Büyük endüstriyel kazaların etkilerine karşı önlem, hazırlık ve tepki;

- Bütünleşik kıyı alanları yönetimi;

- Su kirliliği ve yönetimi;

- Endüstriyel, tarımsal, evsel kirlilik ve enerji faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik;

- Ağaçlandırma teknikleri,

- Fide yetiştirme teknikleri;

- Mera ıslahı;

- Toprak koruma;

- Nehir havzası yönetimi ve rehabilitasyonu;

- Heyelan ve toprak kayması kontrol teknikleri;

- Çevresel bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması;

- Ulusal ve bölgesel çevre durum raporları;

- Çevresel eğitim;

- Atık yönetimi (evsel atık, tehlikeli atık, tıbbi atık, özel atıklar, ambalaj atıkları, madencilik atıkları ve enerji faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar);

- Kimyasallar yönetimi;

- Yenilenebilir enerji kaynakları;

- Sürdürülebilir orman yönetimi;

- Arazi kullanım planlaması;

- Toprak erozyonuyla mücadele;

- Biyolojik çeşitliliğin korunması;

- İklim değişikliği;

- Tarafların ortak ilgi alanına girdiği addedilen diğer alanlar.

Madde 3

Taraflar işbu Anlaşma metninin 2. Maddesinde sıralanan alanlarda aşağıdaki şekillerde işbirliği yapacaklardır:

- Ortak bilimsel-teknik araştırmalar/programlar;

- İşbirliği projelerinin ayrıntılı olarak hazırlanması;

- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile en iyi çevre yönetimi uygulamalarına ilişkin bilimsel-teknik bilgi ve belge değişimi;

- Mevzuat aktarımı ve AB Direktifi uygulamalarına ait deneyimlerin değişimi;

- Yetkililerin, uzmanların, araştırmacıların ve hükümet dışı kuruluş üyelerinin değişimi;

- Eğitim programları, toplantılar, konferanslar, sempozyumlar ve çalışma gezileri düzenlenmesi;

- Tarafların gerekli gördükleri diğer işbirliği yöntemleri.

Madde 4

Taraflar işbu Anlaşma çerçevesinde çevre koruma alanında çalışan Hükümet kuruluşları, özel sektör, hükümet dışı kuruluşlar ve diğer paydaşlar arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

Madde 5

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben, Taraflar Anlaşma kapsamındaki işbirliği faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere Çevre, Doğa, Su ve Ormanlar için Türk – Hırvat Ortak Komitesi (bundan sonra Komite olarak anılacaktır) oluşturacaklardır.

Komite, çalışmalarını Komitenin ilk toplantısında kabul edilecek olan usul kurallarına uygun olarak yürütecektir.

Komite, iki Tarafın yetkili bakanlıkları ve kurumlarından en fazla yedi temsilciden oluşacaktır.

Tarafların her biri, işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden en geç bir ay sonra kendi Komite Eş-başkanını atayacaklardır. Komitenin ilk toplantısı işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra altı ay içinde yapılacaktır.

Komite, işbu anlaşmanın 2. maddesi altında öngörülen işbirliği faaliyetlerinin somut biçimde olgunlaştırılmasını içeren iki yıllık Çalışma Programları hazırlayacaktır. İşbu iki yıllık Çalışma Programları işbirliği faaliyetinin kapsamını, teslimatları ve teslimat tarihlerini (eğer varsa), çıktıları ve sonuçları, her bir faaliyet için her bir Tarafın sağlayacağı finansman ve kaynaklar ile faaliyetlerin koordinatörler tarafından uygun olduğu düşünülen herhangi bir yönünü tanımlayacaktır.

Komite yılda en az bir kere dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarında toplanacaktır. Komite, Taraflardan birinin isteği üzerine, başka bir karar alınmadıkça, girişimci ülkede özel toplantılar düzenleyebilir.

Madde 6

Karşılıklı mutabakata varılarak, Taraflar ulusal mevzuatları ile uyumlu olarak işbirliği sonuçlarını üçüncü Taraflarla paylaşabilirler.

Madde 7

İşbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlık, Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.

Madde 8

İşbu Anlaşma, Tarafların bağlı oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklere halel getirecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 9

İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal yasal gereklerin tamamlandığına dair yazılı bildirimin sonuncusunun diğer Tarafa ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma beş yıl süreyle yürürlükte kalacak, bu sürenin sonunda, Taraflardan biri diplomatik yollarla diğer Tarafa gönderilen yazılı bir nota ile mevcut sürenin bitiminden altı (6) ay öncesine kadar Anlaşma'yı sona erdirmemiş ise, otomatik olarak beşer (5) yıllık süreler ile uzayacaktır.

Anlaşma Tarafların karşılıklı mutabakatıyla değiştirilebilir. Bu değişiklikler, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen koşullara uygun olarak yürürlüğe girer.

İşbu Anlaşmanın sona ermesi, işbu Anlaşma gereğince mutabık kalınan ve sona erme öncesinde başlatılan faaliyetlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

..... tarihinde .....'da, ikişer nüsha olarak, Türkçe, Hırvatça ve İngilizce dillerinde, tüm metinler eşit olarak geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Yorum konusunda farklılık doğması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

HIRVATİSTAN CUMHURİYET
HÜKÜMETİ ADINA

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

Božo BİSKUPİC
Kültür Bakanı

SPORAZUM
IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE TURSKE
I
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
O SURADNJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, PRIRODE, VODA I ŠUMARSTVA

Vlada Republike Turske i Vlada Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu „stranke",

izražavajući želju za jačanjem prijateljskih odnosa između turskog i hrvatskog naroda te za razvijanjem suradnje u cilju zaštite okoliša, prirode, voda i šuma,

prepoznajući važnost pristupa održivog razvoja zaštiti i poboljšanju okoliša za zdravlje i dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja,

primjećujući važnost jačanja dvostrane suradnje radi ispunjavanja regionalnih i globalnih odgovornosti obiju stranaka u zaštiti okoliša,

vodeći računa o potrebi tijesne suradnje na obrazovnim, znanstvenim, tehničkim i tehnološkim aspektima zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa i šumskih područja,

ističući svoju želju da ostvare članstvo u Europskoj uniji te namjeravajući u tu svrhu ugraditi pravnu stečevinu Europske unije o zaštiti okoliša u svoje nacionalno zakonodavstvo,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

U cilju smanjenja onečišćenja okoliša te zaštite okoliša, prirode, voda i šuma, stranke će surađivati putem posebnih programa i projekata za prijenos znanja, iskustva i tehnologije na temelju pravičnosti, uzajamnosti i međusobne koristi.

Članak 2.

Glavna područja suradnje bit će:

- zaštita prirode, upravljanje i planiranje zaštićenih područja te rezervata biosfere;
- usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije o zaštiti okoliša;
- procjena utjecaja na okoliš (posebno infrastrukturnih i industrijskih projekata) i strateška procjena utjecaja na okoliš;
- sprječavanje i kontrola onečišćenja okoliša;
- sprječavanje, spremnost i reagiranje na učinke velikih industrijskih nesreća;
- integrirano upravljanje obalnim područjem;
- onečišćenje voda i gospodarenje vodama;
- industrijsko, poljoprivredno, onečišćenje iz kućanstava i onečišćenje iz energetskih objekata;
- tehnike pošumljavanja;

- tehnike postupanja s presadnicama;
- obnova pašnjaka;
- zaštita tla;
- upravljanje slivovima i njihova obnova;
- tehnike kontrole lavina i klizišta;
- uspostava i korištenje informacijskog sustava okoliša;
- nacionalna i regionalna izvješća o stanju okoliša;
- obrazovanje za okoliš;
- gospodarenje otpadom (otpad iz kućanstava, opasni otpad, medicinski otpad, posebni otpad, ambalažni otpad, rudarski otpad i otpad iz energetskih objekata);
- gospodarenje kemikalijama;
- obnovljivi izvori energije;
- održivo gospodarenje šumama;
- planiranje korištenja zemljišta;
- suzbijanje erozije tla;
- očuvanje biološke raznolikosti;
- klimatske promjene;
- bilo koje drugo područje za koje stranke smatraju da je od zajedničkog interesa.

Članak 3.

Stranke će surađivati kroz sljedeće oblike na područjima navedenim u članku 2. ovog Sporazuma:

- zajednička znanstveno-tehnička istraživanja/programi;
- izrada projekata suradnje;
- razmjena znanstveno-tehničkih informacija i dokumenata o istraživačkim i razvojnim aktivnostima i najboljim postupcima upravljanja okolišem;
- razmjena iskustava o prenošenju zakonodavstva i provedbi direktiva EU;
- razmjena službenika, stručnjaka, istraživača i članova nevladinih udruga;
- organizacija programa obuke, sastanaka, konferencija i simpozija te studijskih putovanja;
- svi drugi oblici suradnje koje stranke budu smatrale potrebnim.

Članak 4.

Stranke će promicati suradnju između vladinih institucija, privatnog sektora, nevladinih udruga i ostalih dionika koji djeluju u području zaštite okoliša u okviru ovog Sporazuma.

Članak 5.

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke će uspostaviti Tursko-hrvatski zajednički odbor za zaštitu okoliša, prirode, voda i šuma (u daljnjem tekstu Odbor), koji će biti nadležan za organizaciju suradnje koja će se odvijati u okviru ovog Sporazuma.

Odbor će svoju aktivnost provoditi na temelju svojih pravila postupka koja će biti odobrena na prvom sastanku Odbora.

Odbor će se sastojati od najviše sedam predstavnika nadležnih ministarstava i institucija svake stranke.

Svaka stranka će u roku od mjesec dana po stupanju ovog Sporazuma na snagu imenovati svog supredsjedatelja Odbora. Prvo zasjedanje Odbora održat će se u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Odbor će izrađivati dvogodišnje Programe rada koji će sadržavati konkretnu razradu aktivnosti suradnje predviđenih u članku 2. ovog Sporazuma. U ovim dvogodišnjim Programima rada bit će opisan opseg aktivnosti suradnje, isporuke i datumi isporuke (ukoliko postoje), proizvodi i rezultati, razina financiranja i sredstva koja svaka stranka treba osigurati za svaku takvu aktivnost te svi ostali aspekti aktivnosti koje će koordinator smatrati prikladnim.

Odbor će se sastajati najmanje jednom godišnje naizmjenično na području Republike Turske i Republike Hrvatske. Odbor može na zahtjev jedne od stranaka održati posebne sastanke na državnom području stranke koja je dala inicijativu za sastanak ako nije dogovoreno drugačije.

Članak 6.

Uz uzajamnu suglasnost i u skladu s nacionalnim zakonodavstvima stranaka, rezultati nastali u okviru suradnje mogu se učiniti dostupnim trećim stranama.

Članak 7.

Svi sporovi koji bi mogli proizaći u vezi s tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma riješit će se pregovorima između stranaka.

Članak 8.

Ovaj Sporazum neće se tumačiti tako da utječe na prava i obveze stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju stranke.

Članak 9.

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum ostaje na snazi za razdoblje od pet (5) godina te se nakon toga automatski produžuje na naredno razdoblje od pet (5) godina, ukoliko ga bilo koja od stranaka ne okonča pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem, šest (6) mjeseci prije isteka tekućeg razdoblja.

Ovaj Sporazum može se dopuniti ili izmijeniti uz međusobnu suglasnost stranaka. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

Prestanak ovog Sporazuma, neće utjecati na valjanost aktivnosti dogovorenih sukladno ovom Sporazumu i započetih prije njegova prestanka.

Sastavljeno u _____ dana _____ u dva izvornika, svaki na turskom, hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE TURSKE

Nj.E. Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Ministar Okoliša i Šuma Republike Turske

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Nj.E. Božo BISKUPIĆ
Ministar Kulture Republike Hrvatske

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENT, NATURE, WATER AND FORESTRY

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Croatia, hereinafter referred to as "the Parties",

Expressing the desire to strengthen the friendly relations between the Turkish and Croatian people and to develop cooperation to protect the environment, nature, water and forests,

Recognizing the significance of the sustainable development approach for the protection and improvement of the environment for the health and well-being of the present and future generations,

Noting the importance of enhancing bilateral cooperation for the fulfillment of the regional and global responsibilities of both Parties on environmental protection,

Bearing in mind the need for close cooperation on educational, scientific, technical and technological aspects of environmental protection and conservation of natural resources and forest areas,

Emphasizing their will to obtain European Union membership and to this end, intending to incorporate the environmental *Acquis Communautaire* of the European Union into their national legislation,

Have agreed as follows:

Article 1

In order to reduce the environmental pollution and to protect the environment, nature, water and forest, the Parties shall cooperate through special programmes and projects dealing with the transfer of knowledge, experience and technology on the basis of equity, reciprocity and mutual benefit.

Article 2

Main areas of cooperation shall be the following:

- Nature protection, management and planning of protected areas and biosphere reserves;

- Harmonization of the national legislation with the environmental *Acquis Communautaire* of the European Union;

- Environmental impact assessment (esp. projects for infrastructure and industry) and strategic environmental assessment;

- Environmental pollution prevention and control;

- Prevention of, preparedness for and response to the effects of major industrial accidents;

- Integrated coastal zone management;

- Water pollution and management;

- Industrial, agricultural, domestic pollution and pollution from energy facilities;

- Afforestation techniques;

- Seedling product techniques;

- Range rehabilitation;

- Soil conservation;

- Watershed management and rehabilitation;

- Avalanche and landslide control techniques;

- Establishment and use of environmental information systems;

- National and regional environmental status reports;

- Environmental education;

- Waste management (domestic waste, hazardous waste, medical waste, special waste, packaging wastes, mining wastes and waste from energy facilities);

- Chemicals management;

- Renewable energy resources;

- Sustainable forest management;

- Land use planning;

- Combating soil erosion;

- Conservation of biological diversity;

- Climate change;

- Any other area deemed of common interest by the Parties.

Article 3

The Parties shall cooperate in the following forms on the areas enlisted in Article 2 of this Agreement:

- Joint scientific-technical researches /programs;

- Elaboration of cooperation projects;

- Exchange of scientific-technical information and documents on research and development activities and best environmental management practices;

- Exchange of experiences on transposition of legislation and implementation of EU Directives;

- Exchange of officials, experts, researchers and members of non-governmental organizations;

- Organization of training programs, meetings, conferences, symposia and study tours;

- Any other forms of cooperation deemed necessary by the Parties.

Article 4

The Parties shall promote the cooperation and collaboration between the governmental institutions, private sector, non-governmental organizations and other stakeholders working in the field of environmental protection within the framework of this Agreement.

Article 5

Following the entry into force of this Agreement Parties shall establish the Turkish - Croatian Joint Committee for Environment, Nature, Water and Forests (hereafter the Committee), to be responsible for the management of cooperation activities under this Agreement.

The Committee shall perform its activity on the basis of its rules of procedures, which shall be approved at the first meeting of the Committee.

Committee shall be composed of maximum seven representatives of competent ministries and institutions of each of the Parties.

Each Party shall appoint the respective Co-chairman of the Committee within one month after the entry into force of this Agreement. First meeting of the Committee shall be held within six months after the entry into force of this Agreement.

The Committee shall prepare the bi-annual Working Programmes containing the concrete elaboration of cooperation activities envisaged under Article 2 of this Agreement. These bi-annual Working Programmes shall describe the scope of the cooperation activity, the deliveries and the delivery dates (if any), the products and outcomes, the level of funding and resources to be provided for each such activity by each Party and any other aspects of the activity that the coordinators may consider appropriate.

The Committee shall meet at least once a year alternately on the territory of the Republic of Turkey and the Republic of Croatia. The Committee may hold special meetings upon the request of one of the Parties on the territory of the initiator Party if not agreed differently.

Article 6

Upon mutual consent, the Parties may share the results of their cooperation with third Parties in conformity with their national legislation.

Article 7

Any dispute that may arise from interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by negotiation between the Parties.

Article 8

This Agreement shall not be interpreted so as to prejudice the rights and obligations of the Parties arising from other international agreements by which the Parties are bound.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties have informed each other, trough diplomatic channels, that their internal legal requirements for its entry have been fulfilled.

This Agreement shall remain in force for a period of five years, and thereafter it shall be automatically extended for further period of five (5) years unless terminated by either Party by giving written notification to the other Party through diplomatic channels, six (6) months prior the expiration of current period.

The Agreement may be amended upon the mutual consent of the Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the provision of paragraph 1 of this Article.

The termination of this Agreement shall not affect the validity of the activities agreed upon pursuant to this Agreement and initiated prior to such termination.

Done at.....,on..... in two originals, each in the Turkish, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Minister of Environment and Forestry

Božo BISKUPIĆ
Minister of Culture